

Механика лицензии: канон, голос, приёмка

Что именно передаётся лицензиату при лицензии на говорящего персонажа, как это доставляется и как проверяется. Материал для постановки задачи юристам — не сам договор и не его текст.

ПРИМЕНЯЕТСЯ К Китай, остальной мир	НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ К России — там нет лицензии	ТЕКСТ ДОГОВОРА Готовят юристы	ФОРМАТ Техническое ТЗ
---------------------------------------	---	----------------------------------	--------------------------

00 — Как пользоваться

Что это за документ и чем он не является

- Наше — техническое описание механики и юридические аналогии для ориентира
- Их — формулировки договора, выбор юрисдикции, конкретные ставки и сроки

Документ отвечает на один вопрос: технически, что физически происходит, когда компания лицензирует говорящего персонажа производителю устройства. Дальше — задача юристов перевести это в формулировки договора. Мы называем механизм и его ближайший юридический прецедент; мы не пишем условия, ставки и не выбираем применимое право.

Где это применяется

Схема ниже — для лицензионных векторов: Китай и остальной мир (проектный документ, раздел 12). В России компания сама оператор устройства, канал и подписки — лицензии там нет, потому что нет второй стороны, которой лицензировать. Референсная установка в России производит то, что описано ниже как предмет лицензии: проверенный канон, обученный голос, откалиброванные пороги приёма.

01 — Три компонента

Что лицензируется, одним взглядом

КОМПОНЕНТ	ЧТО ЭТО ПО ПРИРОДЕ	РОЛЬ В ЛИЦЕНЗИИ
Канон	Контент и данные — спецификация поведения	Определяет, что персонажу разрешено говорить и делать
Голос	Защищённый актив — обученная модель тембра	Физически удерживает контроль над репликой, даже когда всё остальное — на чужом стеке
Приёмка	Процедура — тесты и порог допуска	Доказывает, что чужая сборка соответствует канону, прежде чем выйдет SKU

Ни один из трёх компонентов не является программой в привычном смысле лицензии на софт. Это то, что отличает предмет договора от лицензии на SDK: лицензиат не получает исходный код или дистрибутив — он получает право, данные и доступ к сервису.

Доставка и проверка

ПАРАМЕТР	КАК УСТРОЕНО
Форма поставки	Подписанный версионированный пакет данных: лексикон, реестр знаний, запретные темы, пул одобренных реплик, правила ремикса
Периодичность	Не разовая передача. Канон обновляется, и лицензиат обязан принимать новые версии — это ближе к подписке на контент-фид, чем к одноразовой выдаче файла
Куда встраивается	В собственную систему лицензиата — промптом, базой для поиска по контексту или иным способом на его стеке. Компания не диктует реализацию, только результат
Как проверяется	Не чтением документа. Поведение генерируется заново при каждом диалоге, поэтому соответствие проверяется прогоном приёмочного набора по выходу системы — раздел 04

Чем это отличается от привычного стайлгайда

Гайдлайн на изображение персонажа — статичный артефакт: нарисовал, один раз согласовал, живёт годами без изменений. Канон описывает поведение, которое генерируется динамически и никогда не воспроизводится дословно дважды. Значит, единица проверки — не макет, а образец поведения на репрезентативной выборке ситуаций. Это меняет саму процедуру приёмки: не «посмотреть и одобрить», а «прогнать и измерить».

Доставка и проверка

Два режима поставки. Выбор между ними — коммерческое и техническое решение, не юридическое; ниже — механика каждого.

РЕЖИМ	КАК УСТРОЕН	КОГДА УМЕСТЕН
Защищённый пакет	Модель тембра с ограничением по сроку и объёму синтеза, привязка к конкретному лицензиату, водяной знак в каждом синтезированном звуке	Офлайн-режим или низкое качество связи, где вызов внешнего API ненадёжен
Вызов через API	Модель никогда не покидает инфраструктуру компании. Лицензиат отправляет текст, получает готовый звук, платит по использованию	Основной режим по умолчанию — отзыв доступа не требует поиска и удаления файлов на стороне лицензиата

Проверка встроена в саму доставку

В отличие от канона, голос не нуждается в отдельной процедуре контроля — использование и есть контроль. При API-режиме каждый вызов логируется на нашей стороне: объём, частота, содержание запроса видны сразу, без аудита постфактум. При пакетном режиме водяной знак в звуке — судебное доказательство происхождения при утечке или превышении лимита, даже без доступа к системе лицензиата.

Практический вывод для контракта: отзыв лицензии в API-режиме — это отключение одного ключа, происходит мгновенно и без исполнения на стороне лицензиата. В пакетном режиме отзыв зависит от истечения срока пакета или доброй воли лицензиата удалить файл — контролировать это сложнее.

Доставка и проверка

ЭТАП	ЧТО ПРОИСХОДИТ
Поставка набора	Отчуждаемая версия сценариев приёмки с порогами допуска — лицензиат получает её и прогоняет у себя до выпуска SKU, без обращения к компании на каждый прогон
Самотестирование	Лицензиат видит несоответствия и пороги заранее, дорабатывает сборку сам — как разработчик приложения тестирует его локально до отправки в стор
Финальная подача	Загрузка сборки и результатов в портал лицензиата; запуск финальной приёмки; разбор несоответствий, история попыток
Сертификация	При прохождении порога — отчёт о прохождении и право на знак «официальный голос» на упаковке и в маркетинге
Мониторинг после выпуска	Регулярный повторный прогон на живой сборке лицензиата — ловит молчаливое обновление модели у стороннего поставщика, которое лицензиат не контролирует и не всегда замечает

Почему нельзя ограничиться разовой сертификацией

Физический аксессуар, пройдя сертификацию, не меняется сам. Языковая модель, на которой лицензиат строит диалог, может обновиться у стороннего поставщика без предупреждения — и персонаж начнёт отвечать иначе, хотя сборка лицензиата не менялась ни строкой. Разовая приёмка эту ситуацию не ловит. Отсюда — повторяющийся прогон, а не только приёмка на входе; это решение обсуждается в разделе 07.

Ближайшие юридические прецеденты по каждому компоненту

Ни один из трёх механизмов не изобретён заново. Ниже — где искать состоявшийся образец конструкции договора под каждый.

КОМПОНЕНТ	ПРЕЦЕДЕНТ	ЧТО ОТТУДА ПЕРЕНОСИТСЯ
Канон	Лицензия на бренд с контролем качества — та же конструкция, что уже используется для изображения персонажа	Грант прав, территория, срок, оговорка о контроле качества, основание для расторжения при систематическом нарушении
Голос, пакет	DRM-лицензия на шрифт или иной защищённый цифровой актив	Запрет распространения и обратной разработки, лимиты по объёму и сроку, привязка к конкретному держателю лицензии
Голос, API	Условия использования облачного API — коммерческое лицензирование синтетических голосов уже существует как рыночная категория	Оплата по использованию, лимиты частоты запросов, отзываемые учётные данные, уровень доступности сервиса
Приёмка	Программы сертификации платформ: MFi у Apple, TRC на игровых консолях, конформанс-тесты USB-IF и Bluetooth SIG	Отчуждаемый набор самотестирования, финальная подача на подтверждение, сертификационный знак, право отозвать знак
Мониторинг	Непрерывный комплаенс-контроль: PCI-DSS с периодической пересертификацией, SLA модерации контента	Периодичность повторной проверки, порядок эскалации при провале, отличие разовой сертификации от длящегося обязательства

Как это собирается в один документ

Три механизма разной природы — не повод писать три отдельных контракта. Обычная практика для корпоративных сделок такого состава — один рамочный договор с приложениями, каждое в логике своего раздела.

часть	ЛОГИКА	ЧТО РЕГУЛИРУЕТ
Рамочный договор	Лицензия на IP	Стороны, территория, срок, эксклюзивность, источники роялти, основания расторжения, ответственность, применимое право
Приложение А	Права на канон	Объём прав на использование спецификации поведения, порядок обновления версий, обязательства по конфиденциальности
Приложение Б	Условия доступа к голосу	Условия использования API или пакета: лимиты, биллинг, отзыв доступа, уровень доступности
Приложение В	Регламент приёмки	Процедура самотестирования и подачи, пороги допуска, периодичность мониторинга, последствия провала

Разделение на приложения даёт практическое преимущество: регламент приёмки и условия API можно обновлять по мере того, как меняются модели и требования безопасности, не пересогласовывая весь договор заново.

Единственное место, где нет готового шаблона

Все аналогии из раздела 05 закрывают отдельные механизмы. Не закрыт один момент — необходимость повторяющейся, а не разовой сертификации, потому что предмет проверки живой и может измениться сам по себе.

Вопросы, которые нужно решить до передачи юристам

- **Периодичность повторного прогона.** Раз в месяц автоматически плюс полный прогон раз в квартал — рабочая гипотеза, не решение
- **Кто оплачивает прогон.** Включён в плату за сертификацию SKU или тарифицируется отдельно как сервис
- **Лестница последствий при провале.** Предупреждение → срок на исправление → приостановка знака «официальный голос» → отзыв доступа к API. Нужно решить длительность каждого шага
- **Кто отвечает за дрейф, вызванный не нами.** Если сторонняя модель лицензиата изменилась и это вызвало провал повторной проверки — чья это зона ответственности по договору: лицензиата, выбравшего эту модель, или общая
- **Право оспорить результат.** Механизм апелляции при несогласии с вердиктом приёмки

Что ещё нужно решить до формулировок договора

ВОПРОС	ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
Эксклюзивность	По территории и по категории продукта — открывает или закрывает параллельные сделки на том же рынке
Срок и условия продления	Совпадает ли с циклом обновления канона и с жизненным циклом устройства у лицензиата

ВОПРОС	ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
База роялти	Три источника уже названы в проектном документе — роялти с устройства, плата за сертификацию SKU, маржа на инференсе, проходящем через API голоса. Пропорции между ними — предмет переговоров по каждой сделке
Ответственность за инцидент	Приёмочный набор проверяет известные сценарии и не гарантирует, что персонаж не скажет недопустимого в непредвиденной ситуации на чужом стеке. Раздел 04 проектного документа разбирает Kumba и Aristotle — оба инцидента произошли на устройствах без такого контроля. Распределение риска между сторонами при инциденте — ключевая оговорка договора
Право на аудит	Может ли компания запросить логи диалогов лицензиата сверх автоматического мониторинга, в каком объёме и с учётом законов о детских данных на территории лицензиата
Судьба проданных устройств при расторжении	Отзыв доступа к API голоса могут замолчать уже проданные семьям устройства. Нужна оговорка о переходном периоде — аналог того, как обошлись с пользователями Moxie при закрытии Embodied, только предусмотренная заранее, а не постфактум
Применимое право и подсудность	Стандартный пункт международного лицензионного договора, решается юристами по каждой сделке отдельно

09 — Источники

Откуда взята механика

1. Проектный документ «Лицензируемый слой персонажа», раздел 12 — три вектора и механизм лицензии в двух формах
2. Проектный документ, раздел 04 — инциденты Kumba и Aristotle
3. Спецификация ядра, раздел 05 — конструктор канона, публикация без релиза софта
4. Спецификация ядра, раздел 06 — защищённая поставка тембра
5. Спецификация ядра, раздел 08 — приёмочный контур, портал лицензиата, мониторинг прода
6. Спецификация ядра, раздел 11 — конформанс-спецификация, приёмочный набор как поставка

Механика лицензии слоя персонажа. Август 2026. Техническое описание для постановки задачи юристам; не является текстом договора и не заменяет юридическую консультацию.